



AMBOX
CAPACITACIONES



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR

www.ambox.com.ar

info@ambox.com.ar

Whatsapp 351 5943 973



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Unidad 1

Introducción al Curso de Gestoría

La tarea del gestor está orientada a llevar adelante trámites y diligencias para particulares y/o contribuyentes ante la administración pública de distintas provincias y organismos dependientes tanto del Estado nacional, provincial o Municipal. Es necesaria una capacitación y su accionar no conlleva ningún tipo de responsabilidad civil. A diferencia del mandatario que tiene una matriculación y capacitación específica regulado por el ente nacional conocido como DNRPA. Este curso está basado en dichos contenidos previstos por la dirección nacional del registro de la propiedad del automotor.

Cuando el presentante del trámite no fuere su petionario (quien firma el formulario del trámite - cliente-) o el apoderado de éste, deberá identificarse acompañando el Formulario "59" por los trámites que presente, el que deberá ser completado de acuerdo con las instrucciones que surgen de su texto y de acuerdo con las siguientes previsiones:



En el caso de un mero presentante (gestor), deberá indicarse tal carácter en el formulario y se completarán los datos requeridos. La firma deberá ser certificada por el Encargado del Registro Seccional interviniente. De presentarse más de un trámite en forma simultánea y respecto de un mismo dominio, deberá presentarse un solo Formulario 59, en el cual se indicarán todos los trámites involucrados.

El gestor podrá efectuar hasta QUINCE (15) presentaciones por año calendario, en todos los Registros Seccionales del país, en todas sus competencias. A partir del 2022, con la modificación del Digesto, DNRPA obliga a los Registros seccionales llevar el conteo de presentaciones de los gestores. La omisión de ello, es falta grave. Este tema será profundizado en clase.

En el material práctico presentan un formulario 59 escaneado, en clase se establecerán los detalles de su llenado.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Breve reseña histórica sobre la registración:

En nuestro país, Código Civil Argentino entró en vigencia en 1871 y era de aplicación el principio contenido en el art 2412 condensado en la conocida expresión: posesión vale por título; de tal modo que la adquisición del dominio de una cosa mueble queda demostrada mediante la posesión de buena fe. A tal efecto las cosas objeto del derecho real se dividen en: a) muebles entregados por su dueño y b) cosas robadas o perdidas.

Dicho en otras palabras, lo que se trataba de demostrar era que la persona que tuviese alguna cosa en su poder, que no fuese robada ni hurtada era de su propiedad.

Entre esas cosas aparecieron los automotores en los finales del siglo XIX. Pero a partir del siglo XX y con la masificación de la producción en serie inventada por Ford, esa cosa (el automotor), se convirtió en una cosa riesgosa, y sobre todo valiosa. Desde ese momento y en aquellos tiempos es que empezó la registración en registros a nivel local (municipal o provincial) manteniendo el viejo art. 2412 del Código Civil Argentino.



Posteriormente, en 1960 empezó la registración en registros a nivel local (municipal o provincial) manteniendo el viejo art. 2412 del Código Civil Argentino.

Es el Decreto-ley 6582 de 1958, un régimen especial que ha modificado en forma significativa las reglas de fondo y desde ese momento el principio de “la posesión vale por título” ha sido reemplazado por “el derecho sobre el automotor nace desde su inscripción”, en los registros creados a tal efecto por el gobierno nacional. Esta nueva reglamentación ha sido denominada “constitutivo de dominio”.

Durante el paso de los años desde la vigencia del decreto ley 6582 hasta la actualidad tuvo modificaciones parciales. La gran modificación de los últimos tiempos fue a través del decreto de necesidad de urgencia 70/2023 del actual presidente dictado en diciembre del 2023. En este curso veremos la aplicación de dichas modificaciones y sus alcances que establecen un reordenamiento del organismo que regula el registro de la propiedad del automotor.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Conceptos preliminares sobre el registro de la propiedad del automotor:

Normas del automotor:

- Decreto ley 6582/58 (Régimen Jurídico del automotor)
- Decreto reglamentario 335/88
- Decreto 644
- Digesto de normas técnicas registrales
- Código Civil y comercial
- Disposiciones DN

Búsqueda de la normativa:

Ingresa a www.dnrpa.gov.ar, luego seleccione consultas, del listado que se despliega seleccione régimen jurídico.



Régimen Jurídico del Automotor y de los Encargados Titulares de los Registros Seccionales

[Régimen Jurídico del Automotor](#)

[Digesto de Normas Técnico Registrales](#)

[Digesto de Normas Técnico Registrales - Prendario](#)

[Decreto 335/88](#)

[Reglamento Interno de Normas Orgánico-Funcionales y Disposiciones Modificatorias \(R.I.N.O.F.\)](#)

[Decreto Ley N° 15.348/46 - Ratificado por Ley N° 12.962 \(Decreto Reglamentario 10.574/46 - T.O. Decreto N° 897/95\)](#)

Régimen específico de los Encargados Titulares

[Decreto 644/89](#)

[Decreto 2265/94](#)

Se aclara que el contenido del Digesto es exacto a la de la versión impresa, pero no posee numeración en sus páginas



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Derecho Registral del automotor

- Objeto: Automotor ¿Qué es?

“ARTICULO 5 decreto 6582/58.- A los efectos del presente Registro serán considerados automotores los siguientes vehículos: automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aún cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluídas tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales y todas aquellas que se autopropulsen. El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido. ”.

- El Derecho Real de Dominio nace desde su inscripción. ¿Por qué?

ART.1 Decrt. 6582 “ARTICULO 1º.- La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor”.

Conclusión sobre el registro del automotor:

- Cosa mueble registrable: automotor
- El derecho real de dominio nace desde la inscripción
- Fin: constitutivo

¿Qué es la DNRPA?

Dirección Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios

- Tiene a cargo el funcionamiento de los Registros seccionales
- Carece de personalidad jurídica
- Depende del P.E.N. -> Ministerio de Justicia y DDHH -> secret. Just. -> secr. Asuntos Registrales

A su vez los Registro Seccionales se dividen en:

Competencias

- Automotores
- Motovehículo
- M.A.V.I.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Encargado Titular

Dirige el registro seccional

¿Qué son los aranceles?

Son retribuciones que se abona a la administración para que preste un servicio, en este caso, el peticionario ante la DNRPA, abona al registro para que inscriba un trámite, expida un título, expida un informe, etc.

- Los aranceles surgen del principio de rogación, es decir, la administración no actúa de oficio sino a pedido por ende el peticionario abona (art.9 Decrt. 6582/58: Los trámites que se realicen ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por la reglamentación. Los aranceles que establezca el Poder Ejecutivo Nacional para los trámites digitales ante la Dirección Nacional no podrán superar el valor del arancel a que se refiere el párrafo anterior. No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. La existencia de deudas en situación regular por multas o patentes tampoco podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores en el registro. Las personas humanas o jurídicas registradas en el Organismo de Aplicación como comerciantes habituales en la compraventa de automotores deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior. El Organismo de Aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la compraventa de automotores y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción.)
- Los aranceles son regulados por Mint. Justicia (Poder ejecutivo de la nación) Aplica DNRPA
- Excepción:

Transferencia de comerciante habitualista e informes de organismos públicos como Tribunales, Fiscalía, etc.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



ARTICULO 9º.- Los trámites que se realicen ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por la reglamentación. No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones, por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. Las personas físicas o jurídicas registradas en el Organismo de Aplicación como comerciantes habituales en la compraventa de automotores, deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior. En tal caso no abonarán arancel alguno por el acto y por su inscripción, siempre que dentro de los NOVENTA (90) días contados desde esta última la reventa se realice e inscriba. Si ello no ocurre, el arancel se deberá abonar dentro de los CINCO (5) días de vencido dicho plazo; y a partir del sexto día el arancel se incrementará con el recargo por mora que fije el Poder Ejecutivo Nacional. El beneficio que otorga este artículo no regirá cuando el adquirente y el vendedor sean comerciantes habituales, y este último haya hecho uso de la exención al efectuar su adquisición. El Organismo de Aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la compraventa de automotores, y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción.

Peticionarios

Se ha establecido que los peticionarios son todas aquellas personas (humanas o jurídicas) con facultades legítimas a FIRMAR LA SOLICITUD TIPO DEL TRAMITE, ya sea actuando como titulares o con algún interés legítimo.

El propio interesado, representante legal o apoderado son considerados peticionarios en el ámbito del Régimen Jurídico del Automotor.

NO SON PETICIONARIOS LOS GESTORES. Los gestores son mero presentante del trámite, lo determinamos al inicio de esta unidad.

Desarrollaremos cada caso en particular de peticionarios a continuación:

1) Propio interesado:

En este caso hablaremos cuando el propio interesado (persona humana o jurídica), debe acreditar su identidad ante el Registro del Automotor para realizar un trámite, este puede ser el titular del automotor, futuro adquirente, o cualquier persona que tenga un interés legítimo según el tipo de trámite que se quiera presentar.

En cada caso debemos abordar este tema desde dos ópticas: por un lado, debemos saber quiénes son y por el otro como acreditan la identidad ante los registros seccionales. Es por ello, que en este punto al decir “propio interesado” incluimos sólo a la persona humana y la forma de acreditar identidad. En representante legal veremos las personas jurídicas (públicas o privadas) y quien las representa, como también los representantes de los menores con capacidad restringida y por último analizaremos los apoderados.

Es necesario mostrar el DNI cuando se va a certificar la firma del peticionario. También es necesario la muestra del DNI del presentante del trámite en el registro.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR

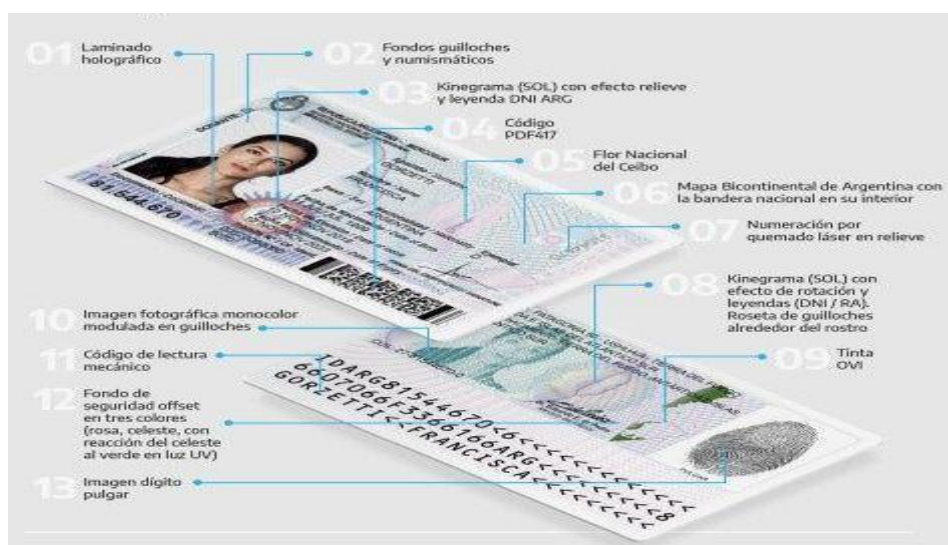


No es necesario presentar la fotocopia de DNI del peticionario certificado por el escribano.

- Persona humana:

Deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de los siguientes documentos, según el caso:

- Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) en formato tarjeta para los argentinos nativos o naturalizados y para los extranjeros con residencia permanente en el país.
- Pasaporte, para los extranjeros sin residencia permanente en el país.
- Documento o Cédula de Identidad del país de origen, o pasaporte, para los extranjeros de países limítrofes.
- Los documentos indicados precedentemente, según el caso, o la Credencial Diplomática expedida por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para los agentes diplomáticos y consulares extranjeros o los de organismos internacionales acreditados en la República.
- En los casos indicados en el inciso a), las personas mayores de SETENTA Y CINCO (75) años de edad al día 31 de diciembre de 2014, y los incapaces declarados judicialmente, podrán acreditar su identidad con los siguientes documentos: Libreta de Enrolamiento (L.E.), Libreta Cívica (L.C.) o Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) en cualquiera de sus formatos.
- Por conducto de la circular Nro 38 de la Dirección Nacional, a los fines de tener por acreditada la identidad de las personas, los Registros Seccionales en todas sus competencias deberán aceptar sin limitación alguna la credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes. A ese efecto, deberán comprobar que la última actualización del documento en la aplicación no exceda de las VEINTICUATRO (24) horas.





Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



2) Representante legal:

Trataremos de definir lo que es un representante legal y como actúa en el Registro del Automotor. Un representante legal es una persona que actúa en nombre y representación de otra, ya sea en nombre de una persona humana o de una persona jurídica, y en cualquier caso el representante legal actúa en nombre de su representado, así que lo obliga en cuanto no exceda los parámetros y condiciones de la delegación que le ha sido confiada. La representación legal permite que el delegado se haga cargo de los negocios, obligaciones y hasta derechos del representado o delegante; que los administre y disponga de ellos según las condiciones acordadas en el momento de crearse la representación. Por ende, firma el formulario en nombre de su representado no por derecho propio.

RECORDAR: el gestor no es un representante legal, solo es un mero presentante. A su vez tener en cuenta que en la plataforma SITE no hay apartado para gestores, por ende, ante la falencia del sistema informático, como funciona actualmente, debe llenar sus datos como representante. El día de mañana exista una opción de gestor, se deberá seleccionar el mismo.

A continuación, veremos las distintas representaciones, sea sobre personas jurídicas o humanas. En primer lugar, se estudiarán las personas jurídicas que se encuentran divididas en públicas (organismos oficiales) y privadas (distintos tipos de asociaciones).

Personas jurídicas

Son aquellas entidades que son creadas por un conjunto de personas para un determinado fin, encuadrando dentro de la ley.

PARA TENER EN CUENTA: Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado (Art. 146 y 148 nuevo código civil y comercial):

Se transcriben lo indicado por el Código Civil y Comercial:

Artículo 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas:

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



- b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;
- c) la Iglesia Católica.

Artículo 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:

- a) las sociedades;
- b) las asociaciones civiles;
- c) las simples asociaciones;
- d) las fundaciones;
- e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
- f) las mutuales;
- g) las cooperativas;
- h) el consorcio de propiedad horizontal;
- i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.



Entonces decimos que las entidades públicas y privadas son las que se constituyen legalmente ante el Estado, con ciertos derechos y obligaciones. Las personas jurídicas de derecho público representan a la autoridad en sus funciones administrativas (municipalidades, ministerios, etc). Las personas jurídicas de derecho privado son de dos tipos: las que tienen fines de lucro se llaman sociedades civiles y comerciales, y las que no persiguen ganancias, son las corporaciones y fundaciones.

- Personas jurídicas públicas (Organismos Oficiales):

Las personas jurídicas de derecho público nacen directamente del Estado y gozan de derecho de potestad pública, crean relaciones de subordinación, tienen como finalidad prestar los servicios públicos y la realizar ciertas actividades de carácter comercial.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



El representante de un organismo oficial acreditará su condición de tal con los respectivos actos administrativos de los que surja ese carácter o con sus copias auténticas o escrituras públicas que lo prueben, debiendo acreditar también y por los mismos medios, que cuenta con las facultades que invoque.

En el caso de empresas y sociedades estatales es suficiente el acto administrativo que instituye la personería. Si dicho acto administrativo consta en una escritura, no obstará a su validez el hecho de que ella no reúna las formalidades de un poder. Su vigencia no caduca a los NOVENTA (90) días, por no asimilarse a la figura del mandato, sino a una representación legal del respectivo ente.

Además de la representación legal en casos de las personas jurídicas. Existe otro tipo de representación:

Menores:

Muchas veces nos encontramos con el caso de que el adquirente del automotor es un menor, tengamos en cuenta que son menores y por lo tanto incapaces de ejercicio las personas que tengan menos de 18 años, es decir tienen capacidad de derecho (capacidad de adquirir) y no de hecho (capacidad de hacer). Ahora bien, existen casos de menores que pueden registrar automotores a su nombre y ser petitionerio, teniendo en cuenta la capacidad de hecho, siempre y cuando cumplan con los siguientes recaudos:

- a) Cuando se encuentren emancipados por matrimonio
- b) Cuando tengan título habilitante para el ejercicio de una profesión.

En los supuestos de los incisos a y b previstos precedentemente, podrán celebrar actos jurídicos con las limitaciones establecidas en los artículos 25 a 30 del Código Civil y Comercial

En estos casos el Registro Seccional exigirá que se acrediten fehacientemente las causas habilitantes enunciadas y dejará constancia de ellas en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor.

En consecuencia, los menores de edad podrán petitionerio la inscripción o anotación de trámites ante el Registro en los casos ya indicados y con los alcances que se han mencionado.

En el caso de menores de edad que no puedan acreditar la condición de emancipación antes indicado o que tengan restricciones a su capacidad, acreditarán su condición de la siguiente manera:

- a) Personas menores de edad no emancipadas: sus padres, lo que acreditarán con las pertinentes partidas expedidas por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



b) Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en sus ejercicios, de las personas con capacidad restringida y con incapacidad: sus apoyos, tutores o curadores lo que acreditarán con las pertinentes constancias judiciales.

3) **Apoderados**

Las partes, es decir tanto personas humanas como jurídicas, podrán hacerse representar por un tercero a fin de que realice ante el Registro los actos que a ellas les competen.

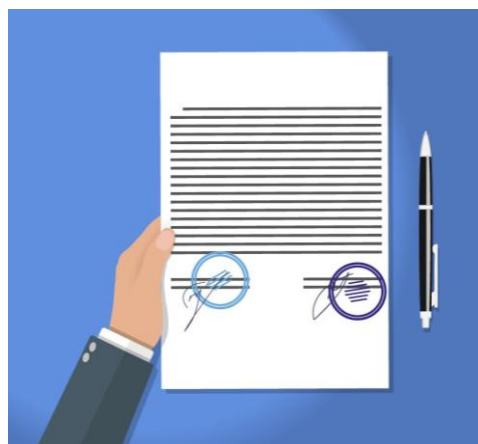
Debe realizarse mediante lo que se denomina un poder, que es una manifestación unilateral de la persona que lo otorga, este mismo para tener validez tiene que estar emitido o expedido por escribano público y se basa en la confianza de la persona sobre el apoderado, que podrá representarlo y celebrar actos, realizar los trámites que en cada caso autorice al mandante, con modalidades y limitaciones en ellos consignadas.

- Forma de acreditación ante las reparticiones:

Para suscribir Solicitudes Tipo, el apoderado deberá acreditar su personería mediante escritura pública (PODER).

Los mandatos facultarán a celebrar los actos y realizar los trámites que en cada caso autorice el mandante, con las modalidades y limitaciones en ellos consignadas.

Podrán referirse a uno o más automotores expresamente individualizados por número de dominio o por sus guarismos de chasis y motor, o genéricamente a “automotores”, “bienes muebles registrables” o “bienes registrables”, o consignarse fórmulas similares de las que resulte clara la comprensión de los automotores como objeto del mandato.



Pueden otorgar facultades que comprendan todo tipo de actos jurídicos, o una clase o categoría especial de ellos.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



- Clases de poderes:

Dichos mandatos podrán estar instrumentados en:

a) Poderes conferidos en términos generales: aquellos que no especifican los actos que autorizan a celebrar y que en atención a su vaguedad sólo comprenden los actos propios de la administración ordinaria y los necesarios para su ejecución (artículo 375 del Código Civil y Comercial, y concordantes). Los poderes conferidos en términos generales no autorizan a constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales.

b) Poderes conferidos en términos expresos: aquellos que consignan las facultades otorgadas (vg. vender, comprar, preñar, transferir, enajenar, arrendar, etc.), conforme artículo 375 del Código Civil y Comercial, y concordantes. 152 Para que un poder sea suficiente para transferir la propiedad de los automotores, deberá contener expresamente esa facultad, ya sea consignándose la autorización para “transferir”, “disponer”, “vender”, “enajenar”, u otra similar, de la que resulte clara la facultad que se otorga.

c) Poderes especiales irrevocables en los términos del artículo 1330 y 380 incisos b) y c) del Código Civil y Comercial, siempre que lo sean para actos especialmente determinados, limitados por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero.

No es suficiente el poder otorgado por una parte a favor de la otra contratante, ni el realizado por ambas partes contratantes en favor de un único tercero, salvo que se establezcan especialmente todas las modalidades y características que hacen al contrato y a los propios contratantes.

Certificación de firmas

El **acto de certificación** es un acto o instrumento público de la representación gráfica y autentica de una persona y la prueba material y visible de su conformidad con el escrito que la precede. Es la grafía constante de una persona con el propósito de identificarse. En ese sentido **la firma** cumple dos funciones:

- a) expresión de voluntad, es decir que acepta o ratifica lo que allí se manifiesta y
- b) individualización: es la dada por el certificante, es decir que la firma puesta en el documento es de la persona que la ha suscripto (firmante) y no de otra.

El propio Código Civil y Comercial en sus artículos 259 y 260 establece los **actos jurídicos y voluntarios**. Estos actos deben cumplir ciertos recaudos como son: intención (quiere firmar), libertad (no existe una presión o intimidación para firmar) y discernimiento (sabe el documento que está firmando y su aptitud para razonar).



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



El **certificante o fedatario público por excelencia es el escribano**. Se trata de un profesional a cargo de una función pública delegada por el estado. No obstante lo indicado, la Dirección Nacional en uso de sus facultades a incluido otras personas con el propio carácter de fedatario de un escribano para la certificación de firmas en los instrumentos privados que son las solicitudes tipo. A los petitionarios del trámite se le certifican las firmas en la ST del trámite.

Autorizados a certificar:

Resultarán eficaces las certificaciones practicadas por el Encargado del Registro de la radicación del automotor o por el Encargado del Registro donde se presente el trámite, así como por:

- a) Escribano Público con registro notarial en Argentina.
- b) Director Nacional, Subdirector Nacional, Directores, Delegado de Gestión Administrativa y Jefes de Departamento u otras personas que se desempeñen bajo la exclusiva autoridad de la Dirección Nacional. Estas últimas, siempre que se encuentren expresamente habilitadas para ello por el organismo.
- c) Juez, Secretario o Prosecretario.
- d) Cónsules de la República en el extranjero.
- e) Embajadores, Jefes de Misiones, representantes de organismos internacionales y Cónsules extranjeros, acreditados en la República, respecto de las firmas del personal diplomático, consular o administrativo de sus respectivas misiones.
- f) Las personas habilitadas por las empresas terminales de la industria automotriz y por sus concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas en la Dirección Nacional, respecto de la firma del comprador en el caso de automotores por ellos comercializados.
- g) Funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal y de las empresas y sociedades de su propiedad, habilitados al efecto por el mismo organismo, respecto de las firmas del personal de su dependencia para operaciones relativas a automotores de propiedad de sus respectivas jurisdicciones.
- h) Las personas habilitadas por las empresas terminales o de los comerciantes habitualistas registrados en la Dirección Nacional en las categorías a), b), c), e) o f) previstas en el Digesto, respecto de la firma del comprador en el caso de inscripciones iniciales de automotores por ellos importados o comercializados y siempre que con respecto a ese automotor hayan extendido la respectiva factura de compra.





Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Asimismo, dichas personas podrán certificar la firma del peticionario de la inscripción inicial de los automotores 0 Km. importados directamente por los destinatarios finales -es decir, cuando el comprador declarado en despacho es quien peticiona la inscripción inicial a su favor-, siempre que aquéllas hayan realizado la gestión de importación, circunstancia esta que harán constar en el rubro "Observaciones" de la Solicitud Tipo "01-D".

Las personas habilitadas por los comerciantes habitualistas inscriptos como tales en la Dirección Nacional en las categorías a), c) y f) del Digesto, podrán certificar la firma del peticionario de la inscripción inicial de los automotores 0 Km. vendidos directamente por la respectiva empresa terminal, por el representante y distribuidor oficial de fábrica extranjera o por el importador habitualista, siempre que aquéllas hayan realizado la gestión de entrega al adquirente, circunstancia esta que deberán hacer constar en el rubro "Observaciones" de la Solicitud Tipo "01-D".

i) El Encargado del Registro en cuya jurisdicción tenga su domicilio el comprador, o uno de ellos en caso de condominio, o se encuentre el lugar denunciado por éste como guarda habitual del automotor, siempre que se acrediten esas circunstancias en la forma dispuesta en el Digesto. Cuando no se peticionare el trámite en ese mismo momento sólo podrá certificar la firma del comprador -pero no así la del vendedor o de su cónyuge-.

j) Las personas autorizadas por las entidades habilitadas por la Dirección Nacional para recibir el trámite específico a realizar en dicha sede, respecto de la firma del peticionario en el Formulario "62".

k) Jueces de Paz de la provincia de Santa Cruz.

No requerirán de certificación:

1. Las firmas en las Solicitudes Tipo referidas a contratos de prenda con registro y sus trámites posteriores, cuando él o uno de los firmantes que actúe como acreedor prendario, sea el Estado, sus reparticiones autárquicas y los bancos y demás entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, las instituciones financieras de carácter internacional de las que la República Argentina sea miembro y las sociedades cooperativas.

2. Las firmas estampadas por los Jueces, Secretarios, personas autorizadas a diligenciar el trámite o letrados, en las Solicitudes Tipo que deban acompañarse con carácter de minuta, ni las que con el mismo carácter suscriban los Escribanos autorizantes de las transferencias celebradas por escritura pública.

3. Las firmas estampadas en las Solicitudes Tipo que deban acompañarse como minuta (Ej.: inscripción inicial o transferencia a favor de una sociedad no constituida regularmente, Solicitudes Tipo de nuevo modelo).



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



4. Las firmas estampadas en las Solicitudes Tipo “99” y en los Formularios “58”.

Certificaciones en general:

Sin perjuicio de los recaudos particulares que para cada caso se establece, todos los certificantes deberán cumplir con las siguientes formalidades:

- a) Expresar el lugar y fecha.
- b) Indicar el carácter que inviste el certificante.
- c) En su texto se hará constar:
 - c.1. Nombre y apellido y documento de identidad del firmante.
 - c.2. Que la firma es puesta en ese acto en presencia del certificante.

Las constancias indicadas deberán insertarse en la misma Solicitud Tipo, al pie de la firma que se certifica, en el lugar asignado al efecto en la respectiva solicitud o firmando y sellando en ésta y formulando las manifestaciones establecidas en actuación separada, debidamente correlacionada con la solicitud.

En este supuesto bastará que el certificante firme una sola vez en la Solicitud Tipo, aun cuando certifique varias firmas, en cuyo caso hará constar en la actuación separada las aludidas manifestaciones respecto de cada uno de los firmantes.

El requisito de la certificación se exigirá cuanto menos en el original de la Solicitud Tipo. Cuando así corresponda.

Legalización de las certificaciones:

La legalización de la certificación de firmas se practicará en los siguientes supuestos y por intermedio de la autoridad que en cada caso se indica:

- a) Los Colegios Notariales de la respectiva jurisdicción o sus delegaciones en el caso de los Escribanos, cuando se trate de actos para ser presentados en otra jurisdicción.

A los efectos de este inciso, se entiende por “otra jurisdicción” cuando el acto se presente en un Registro con asiento en una Provincia o en la Capital Federal y hubiera sido certificado fuera de sus límites territoriales.

- b) Las firmas de los Embajadores, jefes de misiones, Cónsules etc., serán legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Las firmas de los Cónsules acreditados en el extranjero sólo requerirán esa legalización cuando la certificación no cuente con el folio de seguridad correspondiente.

Lugar de radicación de los automotores

Habiendo analizado quienes son las personas que pueden adquirir, estamos en condiciones de conocer, que dichas personas deberán acreditar domicilio por los automotores adquiridos por ellos.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Los Registros Seccionales tiene una competencia territorial determinada actuando sólo en aquellos automotores que se encuentren radicado en él o bien aquellos que se incorporarán ya sea por Inscripción Inicial o sobre aquellos trámites que se verán más adelante como transferencia y cambio de domicilio ya inscriptos. Dicha radicación está dada en función al domicilio del titular o adquirente o el que se determine por su guarda habitual.

Los automotores tendrán como lugar de radicación el lugar del domicilio de su titular o el lugar de su guarda habitual.

A raíz de la modificación del decreto ley 6582/58 por el DNU 70/2023 en el art 11 se deroga la radicación, pero ese artículo se encuentra suspendido ya que hasta la actualidad no se encuentra finalizada la digitalización de legajos paso previo para prever un sistema informativo optativo remoto.

La excepción a la radicación a esta norma está dada por la Inscripción Inicial en forma simultánea a la registración de un contrato de prenda en el registro que le corresponda al domicilio del acreedor prendario.

Desde septiembre 2024, en los trámites de inscripción inicial (0 km) se puede elegir libremente el registro ya que para ese caso se abre un legajo digital pero en trámites sucesivos sobre ese vehículo debe realizarse en el registro de radicación lo cual tiene acceso por el sistema, al igual que las cuestiones impositivas versan sobre el lugar de radicación (domicilio del titular).

Por ende, es importante conocer el concepto de:

Domicilio

ARTÍCULO 73 CCYCN. - Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.



ARTÍCULO 74 CCYCN. - Domicilio legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:

- a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
- b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



- c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
- d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.

El domicilio se acredita de alguna de las siguientes formas:

- Personas humanas con ciudadanía argentina

1) Quedará acreditado el domicilio la identidad con el D.N.I., el registro seccional donde se pretenda inscribir una inscripción inicial, transferencia o cambio de domicilio, comprobará el domicilio del adquirente en la página del RENAPER emitiendo dicha constancia.

2) Si de acuerdo con esas constancias resultare que la persona tiene su domicilio en el exterior del país, presentará una declaración jurada en la que manifieste su residencia o habitación en el país, con las firmas certificadas por alguna de las personas autorizadas (escribano, juez, secretario de juzgado, comerciante habitualita etc.).

- Persona humana con ciudadanía extranjera:

En el supuesto en que el interesado posea Documento Nacional de Identidad, quedará acreditado el domicilio.

Si no poseen Documento Nacional de Identidad para extranjeros, expedido por el Registro Nacional de las Personas, presentarán una declaración jurada en la que manifiesten su residencia o habitación en el país, con las firmas certificadas por alguna de las personas autorizadas.

En clase se explicará cómo se redactan declaraciones juradas y también existen modelos descargables en la web. Recordar que el petitionario del trámite debe estampar su firma certificada.

- Persona jurídica de carácter privado:

a) Exhibiendo ante el Registro Seccional donde presente el trámite:

- Contrato social,
- Estatuto
- Constancia del organismo estatal de contralor de las personas jurídicas o de cualquier otro organismo estatal del que resulte el domicilio del titular o adquirente.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



b) Presentando una fotocopia del contrato social o estatuto o constancia del organismo estatal de contralor o de cualquier otro organismo estatal del que resulte el domicilio del titular o adquirente, con certificación de firmas.

c) Con la constancia expresa del certificante de la firma en la Solicitud Tipo de que el domicilio en ella consignado es el que resulta de la documentación.

d) Instrumento emanado de Escribano Público del que resulte el domicilio legal, del cual de fe por haber tenido a la vista cualquiera de los documentos mencionados en el inciso a) de este artículo o por constarle que en ese domicilio tiene lugar la dirección o administración de la empresa.

- **Personas Jurídicas de carácter Público:**

Las personas jurídicas de carácter público (organismos nacionales, provinciales o municipales y las empresas y sociedades de su propiedad), acreditarán su domicilio con la constancia que al efecto suscriba la persona autorizada para representar a la entidad en la adquisición del automotor o en el pedido de cambio de radicación, según el caso.

Cuando dicha constancia debe estar certificada por los autorizados a certificar firma.

Guarda habitual

Cuando en los trámites de inscripción inicial, transferencia o cambio de domicilio, se invoque la guarda habitual como lugar determinante de la radicación, deberá acreditarse la real existencia de dicha guarda en la forma y con los medios que para cada caso se establecen.

En estos supuestos, en el rubro correspondiente de la Solicitud Tipo - "Domicilio" en Solicitudes Tipo "01-D", "05" y "08" y "Nuevo Domicilio" en Solicitud Tipo "04"- deberá agregarse las siglas "G.H." y consignarse en el rubro "Observaciones" el domicilio legal, el que no requerirá ser acreditado.



Al momento de inscribir cualquier trámite registral en que se acredite la guarda habitual de un automotor en una jurisdicción diferente a la del domicilio del titular registral, el Registro Seccional no procesará el trámite impositivo referido al Impuesto a la Radicación de Automotores (Patentes), debiendo informar tal circunstancia a los Organismos Fiscales involucrados.

Los usuarios deberán tener en cuenta que la radicación del automotor por Guarda Habitual podría hacerlos pasibles de una doble imposición del Impuesto a la Radicación del Automotor en virtud de los diferentes Códigos Fiscales que rigen las distintas jurisdicciones, lo que excede el marco de competencia de la Dirección Nacional.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



- Personas humanas o jurídicas de carácter privado:

Acreditarán la real existencia de la guarda habitual cumplimentando la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Acta notarial en la que el titular de dominio (solic. Tipo 01 o 05), o el adquirente que posea una Solicitud Tipo “08” en condiciones de ser inscripta, declaren bajo juramento que el lugar que denuncian, que detallarán debidamente, es la real guarda del automotor cuya inscripción o radicación solicitan, y manifiesten en qué carácter hacen uso del referido lugar y expongan las razones por las cuales dicha guarda difiere de su domicilio.

b) Documentos que acrediten el carácter invocado para hacer uso del lugar denunciado como guarda habitual (ej.: título de propiedad, escritura de usufructo, contrato de locación o sus respectivos recibos de pago e informe del dominio del Registro de la Propiedad Inmueble para acreditar la titularidad del locador, u otro documento fehaciente).

NOTA: Cuando el automotor que se pretenda radicar por guarda habitual fuere objeto de un contrato de leasing, los documentos mencionados en el párrafo anterior podrán encontrarse extendidos a nombre del tomador del leasing.

- Personas jurídicas de carácter público

Las personas jurídicas de carácter público -organismos nacionales, provinciales o municipales y las empresas y sociedades de su propiedad- acreditarán la real existencia de la guarda habitual mediante alguna de las dos formas que a continuación se mencionan:

a) En igual forma a la prevista para acreditar la representación legal o poder, antes mencionado.

b) Acompañando una manifestación suscripta por el representante legal o apoderado en la que se exponga el lugar de la guarda habitual, haciendo constar que en ese lugar funciona una dependencia o delegación del organismo. Cuando dicha manifestación no se suscribiere ante el Encargado de Registro, la firma del manifestante deberá estar certificada por alguno de los certificantes autorizados y en las condiciones previstas en el Digesto.

Inscripción inicial

La inscripción inicial de un automotor es la matriculación que da origen al derecho de dominio. Para este trámite, podemos decir que los automotores se dividen o clasifican en automotores de fabricación nacional y automotores importados.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Inscripción Inicial de automotores 0km de fabricación nacional

Documentación a presentar en el Registro del Automotor:

-ST 01 Digital para automóviles nacionales, los que serán impresos por los Comerciantes Habitualistas respecto de los vehículos por ellos comercializados, una vez completados los campos en forma automática por el sistema, sobre un único ejemplar membretado y numerado que será adquirido al citado Ente Cooperador ACARA.

-Factura de compra, original y dos copias o bien, el acto jurídico o documento que pruebe la compra, donación etc.

La factura debe contener: apellido y nombres de los compradores, DNI, domicilio y todos los datos del automotor, además del importe. Debe estar firmada y sellada por el concesionario y de existir alguna enmienda, debe llevar doble sello y firma. Acreditación de identidad y domicilio del adquirente: en el caso de ser persona humana (Documento Nacional de identidad, etc) y en el caso de ser persona jurídica (Contrato Social)

-CUIT/CUIL/CDI del adquirente

-Acreditar el origen de los fondos. En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los **\$ 100.207.388 16/01/25 (este monto se actualiza aproximadamente cada 6 meses)** deberán acreditar los fondos utilizados. En ese caso deberá acompañar documentación respaldatoria como, por ejemplo: a- copia autenticada de la escritura de venta donde se justifique los fondos con los que realizó la compra, b- certificación bancaria del dinero obrantes en sus cuentas, c- certificación contable extendida por contador público matriculado.

-Certificado de fábrica, original y dos fotocopias.

- ST 13 para el pago del impuesto de sellos.

-ST 12 D, verificación física.

-ST 13 A, formulario para Alta de Rentas

En aquellas inscripciones iniciales que se peticionen mediante el uso de Solicitudes Tipo "01D", será de uso obligatorio la Solicitud Tipo "12D" para las verificaciones físicas de los automotores, en todos aquellos supuestos en que los Comerciantes Habitualistas o las Empresas Terminales inscriptas por ante esta Dirección Nacional se encuentran habilitados.

A ese efecto, el sistema informático habilitará la confección de la Solicitud Tipo "12D", la que se completará con los datos ya consignados en la Solicitud Tipo "01D" y los que el propio sistema requiera. Una vez consignados los datos, la imagen visualizada deberá imprimirse sobre la correspondiente Solicitud Tipo "12D" en un único ejemplar.



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



Luego de realizarse la efectiva verificación física de la unidad, la persona autorizada, firmará y sellará la Solicitud Tipo lo que implicará que ha verificado personalmente la autenticidad de los datos que figuran en la Solicitud Tipo y que se hace responsable civil y penalmente por los errores u omisiones en que pudiera incurrir, sin perjuicio de las que al Comerciante Habitualista le correspondan.

En caso de que la verificación física a presentarse en el trámite de inscripción inicial sea efectuada por una planta verificadora habilitada por esta Dirección Nacional, se practicará de conformidad a la normativa, no siendo necesario acompañar una Solicitud Tipo "12D" hasta que así se indique.

El mismo sistema informático suministrará el contenido de la ahora Solicitud Tipo "12D" de carácter digital, la que solo podrá ser utilizada por quienes se encuentren facultados a extender Solicitudes Tipo "01D" de carácter digital, persistiendo en los demás supuestos el uso de la Solicitud Tipo "12" vigente.

Certificado de fabricación

Su provisión estará a cargo del Comerciante Habitualista quien facilitará los datos a los efectos de poder ser impreso por el Registro Seccional en el cual se peticiona la Inscripción Inicial, contando al menos con el correspondiente número de certificado.

Inscripción Inicial de automotores 0 Km de origen Importado

Debe presentarse:

-Certificado de Importación (Electrónico, se deberá contar con copia o numeración del mismo).

Si se trata de una unidad consecuencia de una importación directa, debe estar firmado por la persona declarada en el mismo. Asimismo, debe constar el régimen en virtud del cual fue nacionalizado (originales y 2 fotocopias).

-Factura de compra original y 2 fotocopias (ídem nacionales)

-ST 01D para automóviles Importados

-Documento de identidad del adquirente o estatutos de la sociedad

-ST 12 D (verificación)

-CUIT/CUIL/CDI del adquirente

-ST 13 A

-ST 13 para pago de impuesto de sellos



Curso GESTOR DEL AUTOMOTOR



-Acreditar el origen de los fondos. En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los \$92663642

Robo, hurto o extravío del certificado de aduana:

Se podrá solicitar duplicado ante el Registro, mediante ST 02, requiriendo se gestione el reemplazo por el que obra en poder de la Dirección Nacional. Para ello se deberá adjuntar:

- Denuncia policial y fotocopia

- Declaración jurada de quien va a inscribir el automotor y por la que se responsabiliza civil y penalmente ante terceras personas que pretendan demostrar con el original, mejor derecho que quien denuncia el extravío. Además, deberá verificar nuevamente el automotor en planta.

A partir del 19/02/2025 DN 74/2025 Digitalización de los registros: que alude a la creación del Registro Único Virtual (RUV) con carácter remoto, abierto, accesible y estandarizado en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, a fin de instrumentar la inscripción de trámites de carácter virtual de bienes en el marco del Régimen Jurídico del Automotor.

En una primera etapa, tendrá a cargo la inscripción inicial virtual de automotores CERO KILÓMETRO (0 km) de fabricación nacional e importados, que revistan determinadas condiciones, para su aplicación se espera la reglamentación del sistema informático al cual al comerciante habitualista como concesionarias oficiales permitirá presentar digitalmente el trámite de manera completa entregando la respectiva placa.

En el caso de la inscripción inicial su arancel es de 1% del valor declarado y se encuentra bonificada la cédula, el título y las placas.



AMBOX

CAPACITACIONES